

新北市政府工務局 函

受文者：陳○勳君
發文日期：中華民國 111 年 7 月 5 日
發文字號：新北工使字第 1111285631 號
速別：普通件
附件：採證照片 2 幀（影本）

主旨：台端所有新北市○○區○○街○○號 1 樓建築物涉未經核准擅自變更為餐飲場所使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定，請於文到之次日起 10 日內以書面向本局陳述意見，請查照。

說明：

- 一、依行政程序法第 102 條及第 104 條規定辦理。
- 二、本局接獲民眾檢舉（案件編號 111061400873），於 111 年 6 月 28 日 10 時 20 分派員現場勘查，發現旨揭建築物 1 樓設置「阿婆小吃」招牌、餐車、爐具及供不特定人用餐之桌椅並販售餐食，屬 B-3 類餐飲場所使用，核與使用執照核准用途 H-2 類住宅不符，且未申請變更使用執照。
- 三、台端得於期限內以書面陳述意見並檢附相關證據；如該建築物係由他人使用，請一併提供使用人姓名及聯絡方式。逾期未陳述者，本局將逕依現有事證依法處理。
- 四、依建築法第 91 條第 1 項第 1 款規定，違反同法第 73 條第 2 項者，處建築物所有權人、使用人新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續。請台端儘速停止違規使用或申請變更使用執照。

正本：陳○勳君

副本：本局使用管理科

局長 ○○○

